📋 Guia Prático · 1º Ofício de Justiça · Rio das Ostras

# 💍⚖️ Mudança de Regime de Bens na Constância do Casamento

Tudo o que você precisa saber para alterar o regime de bens diretamente no Cartório de Registro Civil, com segurança jurídica e praticidade.

📍Rua Luiza Viana, 87 — Centro, Rio das Ostras/RJ 📱 **WhatsApp:** (22) 3190-0120
🕒Seg–Sex: 9h–17h | Sáb/Dom/Feriados: 9h–12h (plantão óbitos e nascimentos)✉1oficioriooostras@gmail.com
🌐www.cartorioderiodasostras.com.br📸@cartorioderiodasostras

## 🤔 O que é o Regime de Bens?

O regime de bens define as **regras patrimoniais do casamento** — como os bens do casal são administrados, partilhados e respondem por dívidas durante e após a união. Ao casar, o casal escolhe ou aceita o regime legal padrão.

**🏘 Comunhão Parcial**

Regime legal padrão. Comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento. Bens anteriores e heranças são particulares.

**🏛 Comunhão Universal**

Todos os bens — anteriores e posteriores ao casamento — se comunicam entre os cônjuges.

**🔒 Separação Total**

Os bens de cada cônjuge permanecem completamente separados, antes ou após o casamento.

**🤝 Participação Final nos Aquestos**

Cada um administra seus bens; na dissolução, partilham-se os adquiridos durante a união.

## ✅ É Possível Mudar Após o Casamento?

**Sim!** O art. 1.639, § 2º do Código Civil permite a alteração do regime de bens durante o casamento, mediante pedido motivado de ambos os cônjuges.

📌 **Art. 862 do CNEJ/RJ:**
A alteração do regime de bens pode ser requerida, motivadamente, perante o oficial de registro civil das pessoas naturais onde consta o registro do casamento, em petição assinada por ambos os cônjuges e por advogado.

⚠️ **Efeitos Sempre Prospectivos:**
A mudança não retroage. Ela produz efeitos apenas a partir da data da averbação no assento de casamento (art. 865, § 1º, CNEJ/RJ). Única exceção: adoção da comunhão total de bens.

## Documentos Necessários (Art. 864 do CNEJ/RJ)

1. **Petição assinada por ambos os cônjuges e pelo advogado,** com exposição das razões da mudança e declaração de que os direitos de terceiros são ressalvados.
2. **Certidão de casamento original,** carteira de identidade e CPF dos cônjuges e identificação profissional do advogado.
3. **Certidão do pacto antenupcial** (emitida há no máximo 90 dias), ratificada perante o oficial registrador — exigida quando o novo regime *não* for a comunhão parcial.
4. **Certidão dos Tabelionatos de Protestos** dos locais de residência dos últimos 10 (dez) anos.
5. **Certidão do Distribuidor Cível** e de Execução Fiscal Estadual e Federal dos locais de residência dos últimos 5 (cinco) anos.
6. **Certidão da Justiça do Trabalho** dos locais de residência dos últimos 5 (cinco) anos.
7. **Certidão da Junta Comercial do Estado** dos locais de residência dos últimos 10 (dez) anos.

**Falta algum documento?**
A ausência de qualquer item impede o prosseguimento. Em caso de impossibilidade de cumprimento, aplica-se o art. 198 da Lei nº 6.015/1973. Fique atento às validades das certidões!

## Passo a Passo do Procedimento

1. **Contrate um Advogado**
A presença de advogado é obrigatória (art. 862 do CNEJ/RJ). O profissional auxilia na petição e na reunião de documentos.

2. **Elabore a Petição Motivada**
A petição deve expor as razões que justificam a alteração e declarar expressamente que os direitos de terceiros estão ressalvados.

3. **Protocole no Cartório do Registro Civil do Casamento**
O requerimento e todos os documentos são entregues ao oficial do RCPN onde o casamento está registrado, que os autuará.

4. **Publicação do Edital no DJERJ**
O oficial publica edital no Diário de Justiça Eletrônico divulgando a pretendida alteração (art. 863 do CNEJ/RJ), para dar publicidade ao ato.

5. **Aguardo do Prazo de 30 Dias**
Após a publicação, aguardam-se 30 dias. Sem oposição, os autos seguem ao Ministério Público e ao juiz competente (art. 863, parágrafo único, CNEJ/RJ).

6. **Manifestação do MP e Decisão Judicial**
O Ministério Público emite parecer e o juiz de Registros Públicos decide. Após o trânsito em julgado, os autos retornam ao cartório.

7. **Averbação no Assento de Casamento**
Com a decisão transitada em julgado, o oficial averba a alteração à margem do termo de casamento, com os dados exigidos pelo art. 865 do CNEJ/RJ.

## 🌍 Situações Envolvendo Estrangeiros — LINDB

Quando um ou ambos os cônjuges são estrangeiros, a alteração do regime de bens exige atenção especial às normas de direito internacional privado, em especial à **Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942)**.

**🗂 Lei aplicável ao casamento**

O art. 7º, § 4º da LINDB estabelece que o regime de bens do casamento é regulado pela lei do país onde os cônjuges tinham domicílio ao se casarem. Isso pode implicar a incidência de legislação estrangeira.

**📋 Casamento realizado no exterior**

Se o casamento foi celebrado fora do Brasil e transcrito no RCPN brasileiro, a alteração do regime segue o procedimento previsto no CNEJ/RJ, mas deve observar eventuais limitações impostas pela lei do país de origem dos cônjuges.

**📑 Documentos extras para estrangeiros**

Podem ser exigidos: certidão de casamento estrangeira apostilada (Convenção de Haia) ou consularizada, tradução juramentada, comprovação do domicílio na época do casamento e prova de que a mudança é compatível com o direito do país de origem.

**⚖ Capacidade jurídica do estrangeiro**

Conforme o art. 7º da LINDB, a capacidade civil de um estrangeiro é regulada pela lei do seu domicílio. O cartório pode exigir confirmação de que o cônjuge estrangeiro detém plena capacidade civil segundo a legislação do seu país.

🌐 **Atenção ao Provimento CNJ nº 37/2014:**

Aplicável às escrituras públicas de reconhecimento de união estável, esse provimento também orienta sobre situações em que um dos envolvidos é estrangeiro, determinando a observância das normas de direito internacional privado antes da lavratura ou do registro do ato.

💬 **Recomendação:**

Nos casos envolvendo cônjuges estrangeiros, recomenda-se fortemente a consulta prévia ao cartório e a apresentação de parecer jurídico especializado em Direito Internacional Privado para analisar a compatibilidade com o ordenamento do país de origem.

## ♿ Pessoas com Deficiência — Estatuto e Lei Brasileira de Inclusão

A **Lei Brasileira de Inclusão (LBI — Lei nº 13.146/2015)** assegura às pessoas com deficiência plena capacidade civil e o exercício de todos os direitos em igualdade de condições, incluindo os relacionados ao casamento e ao regime de bens.

**⚖ Plena capacidade civil**

O art. 6º da LBI garante que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Isso significa que a pessoa com deficiência pode contrair casamento, escolher e alterar o regime de bens sem necessidade de curador.

**📝 Tomada de Decisão Apoiada**

Caso a pessoa com deficiência tenha optado pela Tomada de Decisão Apoiada (TDA — art. 1.783-A do CC), o apoiador pode auxiliá-la na prática do ato, mas não a substitui na manifestação de vontade.

**🏛 Curatela x Capacidade**

A curatela, quando existente, restringe-se exclusivamente aos atos patrimoniais e negociais. Para a alteração

do regime de bens, o cartório deve verificar se o ato se insere no âmbito da curatela vigente, exigindo alvará judicial quando necessário.

**Comunicação acessível**

O oficial deve assegurar comunicação acessível ao longo de todo o procedimento — Libras, braille, comunicação aumentativa ou outros meios — garantindo plena compreensão dos termos e efeitos da alteração do regime (art. 63 da LBI).

**Interdição e Regime Obrigatório:**
Antes da LBI, havia divergência sobre a incidência do regime de separação obrigatória para interditos. Atualmente, com a plena capacidade civil assegurada pela LBI, esse entendimento está superado para a grande maioria dos casos. Situações específicas devem ser avaliadas com o advogado que acompanha o casal.

**Art. 1.641, inciso I, do Código Civil:**
O regime de separação obrigatória de bens aplica-se à pessoa com enfermidade ou deficiência *mental com causa que não possa exprimir vontade*. A LBI restringiu amplamente esse dispositivo, sendo o caso concreto decisivo para sua aplicação.

## Proibições, Limitações e Situações Especiais

**Retroatividade Vedada (art. 393, parágrafo único, CNEJ/RJ):**
É expressamente vedado conferir efeitos retroativos à alteração do regime de bens, exceto na adoção da comunhão total de bens.

**Direitos de Terceiros:**
Toda alteração deve ressalvar os direitos de terceiros. Por isso, exige-se ampla certidão negativa nos distribuidores, protestos e Junta Comercial.

**Pendências não Impedem — mas devem ser Comunicadas:**
Ações em andamento ou débitos nas certidões não impedem a alteração, mas o ofício de registro **comunicará**
os juízos competentes sobre a mudança (art. 864, § 2º, CNEJ/RJ).

**Cônjuge Empresário:**
Se qualquer dos cônjuges for empresário, as partes devem solicitar ao juiz mandado para averbação na Junta Comercial, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e no Registro de Imóveis competente (art. 865, § 2º, CNEJ/RJ).

## Fundamentos Legais Aplicáveis

- CC, art. 1.639, § 2º
- CC, art. 1.640
- CC, arts. 1.641-1.657
- Lei nº 6.015/1973, art. 109
- CNEJ/RJ, arts. 862-865
- CNEJ/RJ, art. 393
- Provimento CGJ nº 87/2022
- Provimento CGJ nº 12/2026
- Provimento CNJ nº 37/2014
- Res. CNJ nº 35/2007
- LINDB, art. 7º (Estrangeiros)
- LBI — Lei nº 13.146/2015
- CC, art. 1.783-A (TDA)

## Perguntas Frequentes

**🔄 Posso mudar o regime mais de uma vez?**
Sim. A lei não limita o número de alterações, desde que cada pedido seja motivado e o procedimento completo seja respeitado.

**📅 Os bens anteriores à mudança são afetados?**
Não. A alteração tem efeito prospectivo — vale apenas para o período posterior à data da averbação.

**⚖️ Preciso de advogado?**
Sim, obrigatoriamente. O art. 862 do CNEJ/RJ exige assinatura de ambos os cônjuges *e* de advogado regularmente constituído.

**📜 Preciso de escritura pública para a mudança?**
Quando o novo regime não for a comunhão parcial de bens, é necessário apresentar certidão do pacto antenupcial lavrado em Tabelionato de Notas, ratificado perante o oficial registrador.

**🌍 Meu cônjuge é estrangeiro. Existe algum impedimento?**
Não necessariamente, mas pode haver exigências adicionais. A lei do domicílio de cada cônjuge no momento do casamento pode ser relevante (LINDB, art. 7º, § 4º). Consulte um advogado especialista em Direito Internacional Privado.

**♿ Pessoa com deficiência pode alterar o regime de bens?**
Sim. A LBI garante plena capacidade civil à pessoa com deficiência. Dependendo da situação — curatela ou TDA —, pode ser necessário verificar os poderes do curador ou apoiador, bem como a necessidade de alvará judicial.

**⏱ Quanto tempo demora o processo?**
Após o protocolo, há prazo mínimo de 30 dias para o edital. O tempo total depende do Ministério Público e do Judiciário. Em média: 60 a 120 dias.

## 🏛 1º Ofício de Justiça de Rio das Ostras

Notas · Protesto · RCPN | Tire suas dúvidas — estamos prontos para orientá-lo em cada etapa.

📍
ENDEREÇO
**Rua Luiza Viana, 87**
**Centro · Rio das Ostras/RJ**

📱
WHATSAPP
**(22) 3190-0120**

🕐
FUNCIONAMENTO
**Seg-Sex: 9h às 17h**
**Sáb/Dom/Feriados: 9h–12h**
***(Plantão óbitos e nascimentos)***

✉️
E-MAIL
**1oficiorioostras@gmail.com**

🌐
SITE OFICIAL

www.cartorioderiodasostras.com.br

📸

INSTAGRAM

@cartorioderiodasostras

## 🏛 1º Ofício de Justiça de Rio das Ostras

NOTAS | PROTESTO | RCPN

| | |
|---|---|
| 📍 ENDEREÇO<br>**Rua Luiza Viana, 87**<br>Centro — Rio das Ostras / RJ | 📱 WHATSAPP<br>**(22) 3190-0120** |
| ✉ E-MAIL<br>**1oficiorioostras@gmail.com** | 🌐 SITE OFICIAL<br>**www.cartorioderiodasostras.com.br** |
| 📸 INSTAGRAM<br>**@cartorioderiodasostras** | ⏲ FUNCIONAMENTO<br>**Segunda a Sexta: 9h às 17h**<br>**Sáb / Dom / Feriados: 9h às 12h**<br>*(Plantão de óbitos e nascimentos)* |

**1º Ofício de Justiça de Rio das Ostras · Notas · Protesto · RCPN**

Guia elaborado com base no Código de Normas Extrajudicial do TJRJ (Provimento CGJ nº 87/2022, atualizado pelo Provimento CGJ nº 12/2026), no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), na LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942) e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

*Este guia tem fins informativos e educativos. Para orientação jurídica específica ao seu caso, consulte um advogado.*